

**COMUNE DI MONTEROTONDO****PRE-INTESA****Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza
-Parte Economica Anno 2025 -**

Premesso che in data 18 dicembre le Parti Sindacali hanno presentato alcune nuove proposte da inserire nella pre-intesa dal CCDI 2025 della dirigenza, come da allegato in calce alla presente nuova pre-intesa.

Preso atto dell'accoglimento da parte della Delegazione trattante di Parte Pubblica delle richieste formulate;

Considerato pertanto che la presente pre-intesa sostituisce interamente la precedente pre-intesa stipulata in data 03.12.2025;

Preso Atto che la presente pre-intesa sarà sottoposta alla autorizzazione da parte della Giunta comunale per la sua definitiva sottoscrizione;

In data 18 dicembre 2025 alle ore 10,15 presso la sede del Comune di Monterotondo si stipula la seguente pre-intesa

Richiamati

- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17/12/2020
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/07/2024
- Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Area Dirigenza Parte Giuridica 2024/2026 del Comune di Monterotondo stipulato in data 27.12.2024
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 15/07/2025 "Nomina componente unico della delegazione trattante di parte pubblica per l'area dirigenza - art. 8 del ccnl relativo al personale dell'area delle funzioni locali sottoscritto il 16/07/2024
- la deliberazione della G.C. n. 353 del 25/11/2025 avente ad oggetto: indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e per la contrattazione integrativa area dirigenza anno 2025 con
- La Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 27/11/2025 con la quale è stata approvata la costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali anno 2025

Dato Atto che il fondo destinato al salario accessorio dei dirigenti è stato determinato per l'anno 2025 in applicazione del CCNL del 16/07/2024 con Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 27/11/2025 sopra richiamata per un importo pari a **€ 116.416,30**

Richiamata la deliberazione Giunta com.le n. 199 del 01/08/2023 con la quale è stata definita una nuova struttura organizzativa dell'ente con le seguenti strutture di livello dirigenziale:

1. Corpo di Polizia Locale

2. Dipartimento Affari Generali
3. Dipartimento Attività Economiche e Finanziarie
4. Dipartimento Governo del Territorio e Attività Produttive
5. Dipartimento Servizi alla Persona
6. Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1006 del 27/11/2025, è stata approvata la determinazione dirigenziale di costituzione del Fondo, Personale non dirigente, con la quale, è stato verificato il rispetto generale del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, riferito a tutti i fondi costituiti;

Considerato che il sistema contrattuale del personale dirigenziale prevede a tal fine degli strumenti specifici finanziati con il fondo, che sono la posizione dirigenziale e il risultato, istituti che, pur in una diversa logica, valorizzano le professionalità rispetto agli ingaggi richiesti e con questi strumenti l'amministrazione intende agire anche attraverso una complessiva revisione delle posizioni dirigenziali e loro gradazione.

Le parti prendono atto che il fondo totale 2025 è di € 116.416,30

il Fondo risorse decentrate della dirigenza dell'Ente è costituito come segue:

SOMMA RISORSE STABILI	€ 110.846,87
SOMMA RISORSE VARIABILI	€ 5.569,43
TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 116.416,30

Art. 64 c. 1 CCNL del 16.07.2024 Negli enti con dirigenza, per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata al Segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico - stabilita presso l'ente dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 35, comma 1, lett. c).

€ 1.201,16

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 116.416,30
TOTALE UTILIZZO	€ 1.201,16
DISPONIBILITA'	€ 115.215,14

Le parti si danno atto che la presente pre-intesa diventerà definitiva solo terminato l'iter previsto dalla normativa vigente e cioè:

- (1) Certificazione positiva da parte del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art.8 del CCNL del 17/12/2020, in ordine alla compatibilità del contratto decentrato con i vincoli di bilancio;
- (2) Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo da parte dell'organo di governo.

Art. 1

Ambito e validità dell'accordo

1. Il presente contratto, che avrà valenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025, si applica al personale dell'Amministrazione Comunale di Monterotondo con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato.

ART. 2

Risorse disponibili per l'anno 2025



1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art.57 del CCNL 17.12.2020 - entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, e sono annualmente oggetto di confronto con le OO.SS. per quanto attiene alla loro destinazione.

2. Le risorse annualmente rese disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono ripartite in quota per retribuzione di posizione ed in quota per retribuzione di risultato, secondo i principi stabiliti dall'art.57 del CCNL 17.12.2020. Le risorse economiche per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'anno 2025 sono indicate nella tabella allegata, parte integrante, del presente contratto integrativo (Allegato n. 1).

3. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 27/11/2025 è stata approvata la costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali anno 2025

Le parti prendono atto che il fondo totale 2025 è di € 116.416,30

4. Si concorda di destinare alla retribuzione di risultato una quota pari ad almeno il 15% del Fondo suddetto.

ART. 3

Criteri di ripartizione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del Fondo

1. In applicazione dell'art. 57 comma 3 del CCNL, si specifica che le eventuali risorse destinate annualmente alla retribuzione di posizione e che non siano state utilizzate per tale finalità, incrementano per il medesimo anno le risorse destinate al risultato.

2. Per l'anno 2025, retribuzione di posizione del personale dirigenziale per l'anno 2025, si dà atto della seguente ripartizione tra posizioni e risultato:

QUALIFICA	Retribuzione posizione (€)	Retribuzione risultato (€)	TOTALE
4 posizioni dirigenziali	€ 98.953,00	€ 17.463,30	€ 116.416,30
Art. 64 c. 1 CCNL del 16.07.2024 Negli enti con dirigenza		di cui € 1.201,16	€ 1.201,16
TOTALI	€ 98.953,00	€ 17.463,30	€ 116.416,30

Somme fuori dal tetto del fondo

Articolo 59, comma 1 lett. c) – Polizia locale		€ 3.000,00	3.000,00
---	--	------------	----------

3. Le parti danno atto che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area Dirigenza anno 2023 come sopra determinato consente di rispettare le seguenti condizioni:

- ▶ rispetto dell'art. 57 comma 3 del CCNL area Dirigenti del 17.12.2020 ai sensi del quale alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse stesse, infatti la retribuzione di risultato pari a **€ 17.463,30** è pari al 15% previsto dal Contratto nazionale;
- ▶ rispetto dell'art.54 comma 6 del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 il quale stabilisce che i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di euro 12.722,67 e nel valore massimo di € 46.292,37.

4. La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione.

5. Come previsto dall'art.23 CCNL, la retribuzione di risultato, è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.

6. Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 30, comma 7 del CCNL 17.12.2020 essendo in servizio presso il Comune di Monterotondo meno di 5 Dirigenti non trova applicazione la disciplina sulla differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato dei dirigenti.

ART. 4

Onnicomprensività del trattamento economico

1. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

2. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57 CCNL 17.12.2020, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto contenuto nell'art. 24, commi 3 e 53 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

ART. 5

Incarichi ad interim

1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, formalmente affidati in conformità all'ordinamento, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di effettiva sostituzione, e comunque dopo il trentesimo giorno di incarico continuativo, ed in base alla risultanze della valutazione validata dal Nucleo di Valutazione, un importo pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico, e con le esclusioni di seguito riportate.

2. In caso di attribuzione di più incarichi ad interim al medesimo Dirigente, il compenso potrà essere riconosciuto per uno solo degli incarichi conferiti e calcolato in base alla retribuzione di posizione più favorevole.

3. Ai sensi dell'art. 64 del CCNL per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata al Segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, al medesimo è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico - come stabilito al precedente comma 1, l'importo di cui al comma 1 è posto a carico del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 previa valutazione della relativa performance

Art. 6

Clausola di salvaguardia

1. Nei casi previsti dall'art. 31 CCNL 17/12/2020 al dirigente è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale del 50% di quella connessa al precedente incarico, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto e oltre tale data secondo le modalità indicate dall'art. 31, comma 3, citato.

2. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 1 è posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e risultato attingendo dalle seguenti risorse e nel seguente ordine:

- somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione;
- somme non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.
- economie derivanti dall'anno precedente.

Art. 7

Forme di incentivazione derivanti da specifiche disposizioni di legge

1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 43 del CCNL 16/07/2024 del personale dirigente, è omnicomprensivo, poiché remunera non solo ogni compito attribuito ai medesimi in quanto tali, ma anche qualsiasi altro incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio.
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.
3. ai sensi del regolamento per gli incentivi tecnici e ai sensi dell'art.45 e dell'allegato I.10 del d.lgs 36/2023 recante il nuovo codice dei contratti pubblici come modificato dal D.lgs 31.12.2024 n.209 e dal d.l. 73/2025 approvato con delibera giunta comunale n.235 del 5 agosto 2025, gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati nel rispetto dei criteri di riparto e dei limiti quantitativi stabili dall'art.45 d.lgs 36/2023 e modificato dal 73/2025 e comunque in misura non superiore al 100% della retribuzione lorda annua spettante a ciascun dirigente.
4. L'Amministrazione provvederà, all'atto della definitiva liquidazione delle incentivazioni specifiche o del compenso di risultato maturato nell'anno precedente, all'eventuale recupero dell'eccedenza della retribuzione di risultato rispetto al limite di cui al comma 1.
5. La quota relativa alla retribuzione di risultato viene riconosciuta annualmente solo a seguito della conclusione del processo di valutazione delle performance organizzative e individuali, secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente, e nei limiti determinati dalla completa verifica dei risultati raggiunti dal dirigente da parte dell'Organismo di valutazione.

Art. 8**Norme finali**

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni legislative e dei contratti nazionali vigenti.
2. Sono in ogni caso inapplicabili le norme dei precedenti contratti integrativi decentrati incompatibili o in contrasto con le vigenti norme di legge e con quelle del presente accordo.
3. Il presente accordo assume il valore di contratto decentrato, senza necessità di ulteriori sottoscrizioni, a seguito del favorevole parere dell'organo di revisione e di delibera della giunta comunale di approvazione del presente accordo.

Art.9

L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa pomeridiana dei dirigenti deve essere documentata a mezzo timbratura tramite il sistema di rilevazione delle presenze oltre che all'ingresso in servizio anche all'uscita, quindi per poter beneficiare dell'erogazione del buono pasto dovrà intercorrere un intervallo orario di almeno 8,5 ore lavorative tra la timbratura in entrata e quella in uscita, risultanti dalla somma di 8 ore lavorate e di 30 minuti dedicata alla pausa, di cui usufruire a discrezione del dirigente comunque nel rispetto dell'art.8 del d.lgs n.66 del 2003 e del CCNL;

Detta clausola contrattuale comporta l'impegno alla successiva modifica dell'art.9 del Regolamento per la disciplina del Servizio Mensa, approvato con DGC n. 15 del 26/01/2010 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

la delegazione trattante di Parte Pubblica, nella persona del:

Segretario Generale - Presidente

Avv. Michele Smargiassi _____

la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

Organizzazioni Territoriali firmatarie del CCNL presenti

CGIL F.P.

DANIELE PASINI	
----------------	--

Nome e Cognome

Firma

CISL F.P.

ANTONIO D'AGOSTINO



Nome e Cognome

Firma

UIL F.P.L.

SILVIA BITAGLIA



Nome e Cognome

Firma

DIREL FERRIETS

Nome e Cognome

Firma

U.N.S.C.P.



Nome e Cognome

Firma

Nel settembre la presidenza della CISL FP e LA CGIL, UIL
Ritengono anche quest'anno che il lavoro è portatore di sviluppo
rispetto alle altre attività come quelle della Grande Metropoli e
della città di Anagnino anche si vorrà l'opportunità a
Adeguato



Con la presente le sottoscritte organizzazioni sindacali del Comparto della dirigenza fanno istanza affinché si proceda alla stipula di una nuova ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo in sostituzione della precedente già stipulata tra la parte datoriale e quella sindacale in data 10/12/2025, che preveda quanto di seguito esposto:

RECEPENDO QUANTO GIÀ PREVISTO NEL REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 235 DEL 05/08/2025, SI PROPONE DI PREVEDERE, NELL'ARTICOLATO DEL CCDI, L'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. ~~10~~⁷ COMMA 3 DELLO STESSO, SOSTITUENDOLO CON IL SEGUENTE

«Ai sensi del <Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del Dlgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e dal D.L. n. 73 del 21/05/2025>, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 235 del 05/08/2025, gli incentivi per funzioni tecniche sono erogati nel rispetto dei criteri di riparto e dei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023, come modificato dal D.L. 73/2025, e comunque in misura non superiore al 100% della retribuzione annua lorda spettante a ciascun dirigente»

SI PROPONE DI RECEPIRE NELL'ARTICOLATO LA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA

- Sopprimendo le previsioni di cui ai commi 2 e 3
- Inserendo il seguente comma 2:

“L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa pomeridiana deve essere documentata a mezzo timbratura risultante nel sistema di rilevazione delle presenze, oltre che all'ingresso in servizio, anche in uscita. Per potere beneficiare dell'erogazione del buono pasto, dovrà intercorrere un intervallo orario di almeno 8,5 ore lavorative tra la timbratura in entrata e quella in uscita, risultanti dalla somma di 8 ore lavorate e di ½ di ora dedicata alla pausa, di cui usufruire a discrezione del dirigente, comunque nel rispetto dell'art 8 del Decreto legislativo 08/04/2003, n. 66” E DEL CCNL

FP CGIL


CISL FP


UIL FPL


For Social
Movement
